

MEMORIA EXPLICATIVA

ASIGNACIÓN DE NORMATIVA URBANÍSTICA AL TERRENO
MUNICIPAL EN EL CERRO APOQUINDO.

AGOSTO 2013

Reseña

Como es de conocimiento general, el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y construcciones declaraba de Utilidad Pública los terrenos en el Plan Regulador destinados a vialidad y áreas verdes, con el objeto de establecer que los inmuebles gravados pudiesen ser expropiados, pero sin señalar plazos para la ejecución de los actos expropiatorios. Esta situación fue modificada el año 2004, con la aprobación y vigencia de la Ley N° 19.939 que modifica el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y establece plazos de caducidad diferenciados para los terrenos contemplados en los planes reguladores destinados a vías expresas troncales, colectoras de servicio y locales, parques intercomunales y comunales, además de sus ensanches.

La ley citada precedentemente, en su artículo transitorio, estableció en todo caso que las declaratorias a utilidad pública permanecerían vigentes por el plazo de 5 años, entendiéndose que dicho plazo finalizaría en Febrero de 2009. En dicha fecha, entró en vigencia la Ley N° 20.331 que renovó por un año la vigencia a utilidad pública a que se refería el inciso primero del artículo transitorio de la Ley N° 19.939. Ello permitió extender los plazos de afectación a utilidad pública para vías, áreas verdes intercomunales y comunales hasta el 12 de Febrero de 2010.

La Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo elaboró dos proyectos que tenían por objeto establecer la prórroga de la vialidad metropolitana expresa y troncal y las áreas verdes intercomunales contenidas en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, tramitando dos proyectos de modificación al mismo denominados, uno de ellos, referido a la Vialidad como MPRMS -99 "Actualización de la Vialidad Metropolitana" y el otro para prorrogar la afectación a utilidad pública de las áreas verdes intercomunales como "MPRMS 94 – Sistema Metropolitano de áreas Verdes – Declaratoria de utilidad pública de parques intercomunales", proyecto que finalmente no fue aprobado por el Gobierno Regional Metropolitano, caducando según se ha señalado por esta vía, las áreas verdes y por tanto correspondería que los Municipios otorguen la nueva normativa urbanística, a las áreas afectas a utilidad pública no prorrogadas.

El Cerro Apoquindo.

La Municipalidad de las Condes es propietaria del área verde intercomunal Cerro Apoquindo correspondiente a la ladera sur poniente del cerro la que fue adquirida mediante escritura de cesión gratuita y perpetua por la Sociedad Avenida Apoquindo Limitada en Liquidación que entregó al Municipio como área verde, una propiedad de 28.77 Hás y se encuentra inscrita en Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a nombre de éste último a Fojas 24.295 N° 28.424 con fecha 21 de Noviembre de 1978.



Imagen Digital Vuelo IGM (2012)

Esta área verde se cede gratuitamente en “sustitución de las que se consultaban en el plano seccional catorce PS-14, cesión que debía realizarse conjuntamente con la dictación del Decreto Municipal que modificaba dicho Plano, sujeto a la condición suspensiva de que se dictara el Decreto Supremo del Ministerio”. Esta situación se perfeccionó con la dictación del Decreto Alcaldicio que corresponde a la modificación del Plano PS-14, es el N° 165 de fecha 11 de Abril de 1978 que aprueba el plano PS-14a, aprobado por Decreto supremo N° 637 de 2 de Octubre de 1978 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que establece las condiciones para el sector 15 correspondiente al Cerro Apoquindo. Levantada la condición suspensiva con la dictación del decreto por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se inscribe la cesión gratuita a nombre del Municipio.

De los hechos se desprenden dos situaciones relevantes:

- a) El Plano PS-14a relocaliza áreas verdes en un nuevo paño lote 15, las que son parte de las exigencias normativas a la acción de lotear.
- b) El Plano PS-14a aprobado por decreto supremo, establece las condiciones urbanísticas para el área verde estableciendo que :

“B.1 el destino de este territorio será el de área verde de uso público, la que será entregada al dominio municipal en el momento de la aprobación de esta Ordenanza y Plano PS-14a.

- | | |
|---------------------------|-----------|
| B.2 Superficie aproximada | : 28 Hás. |
| B.2 Ocupación de suelo | : 5% |

Señala a continuación “con el único destino de equipamiento de esparcimiento, excluyéndose absolutamente la vivienda”.

Nace ahí una cláusula modal contenida en la escritura de cesión respecto de “ceder gratuitamente como área verde”, a la que deberá agregarse la condición de uso público reglamentada en el Decreto Supremo.

En otro orden de cosas, durante este año y producto de la intensa demanda de los programas deportivos implementadas por el Municipio en el Centro recreacional deportivo Rolf Natan y centro de adulto mayor, recientemente inaugurado, se evaluó la posibilidad de la construcción de un segundo complejo deportivo recreacional y educacional, en la parte inferior del Cerro Apoquindo en un paño de aproximadamente 6 Hás, en la intersección de las avenidas Vital Apoquindo y General Blanche de esta Comuna, para lo cual se considera una subdivisión de la superficie total de manera de independizar su funcionamiento del resto del paño.

La arquitectura del proyecto, que considera entre otros, piscina temperada y gimnasio, se inserta en la pendiente generando parte importante del volumen edificado bajo el nivel natural y escalonando sus niveles de manera de producir una integración con el Cerro. Propone una materialidad acorde y un tratamiento de las cubiertas con área verde que mitigue el impacto de la construcción sobre suelo, dando continuidad a un proyecto de paisajismo complementario.

Frente a la caducidad de la afectación a utilidad pública del área verde y la inexistencia de normativa urbanística producto de esta caducidad, resulta aparentemente necesario y ello fue corroborado por la Secretaría Ministerial Metropolitana que el Municipio otorgue previamente la normativa urbanística al terreno total o en su defecto a una porción de él, bajo el procedimiento establecido en el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

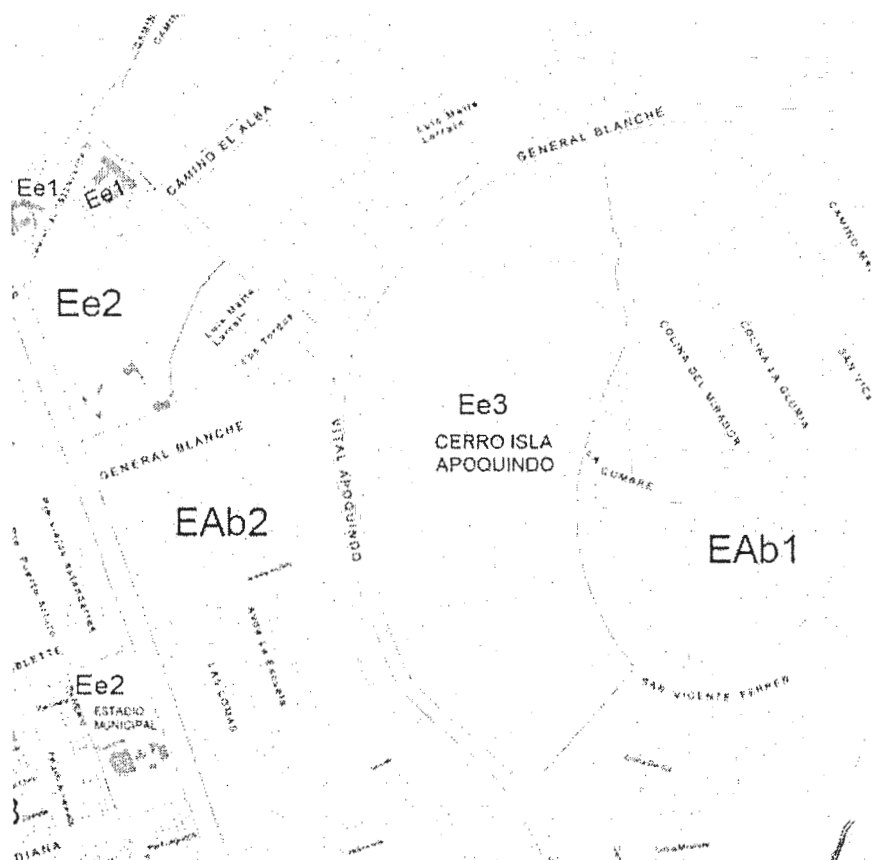
Nueva Normativa Urbanística.

Actualmente el Plan Regulador Comunal establecido en tres planos, Plano de Áreas de Edificación, de Zonas de Uso de suelo y de Vialidad, señala para el sector Cerro Apoquindo que la normativa urbanística será aquella contenida en la ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago para los Cerros Isla. Para ello el instrumento de planificación comunal, la clasifica como área Ee3 (Área de Edificación especial N° 3) y zona UEe3 (Uso de suelo Edificación especial N°3).

Aun cuando este Municipio insistió en que a nuestro juicio retirado el gravamen de afectación a utilidad pública en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, debiera persistir la zonificación de área verde en el instrumento de planificación local, se nos precisó que automáticamente también desaparece la normativa urbanística asociada a esta área verde y por tanto corresponde la asignación de nueva normativa.

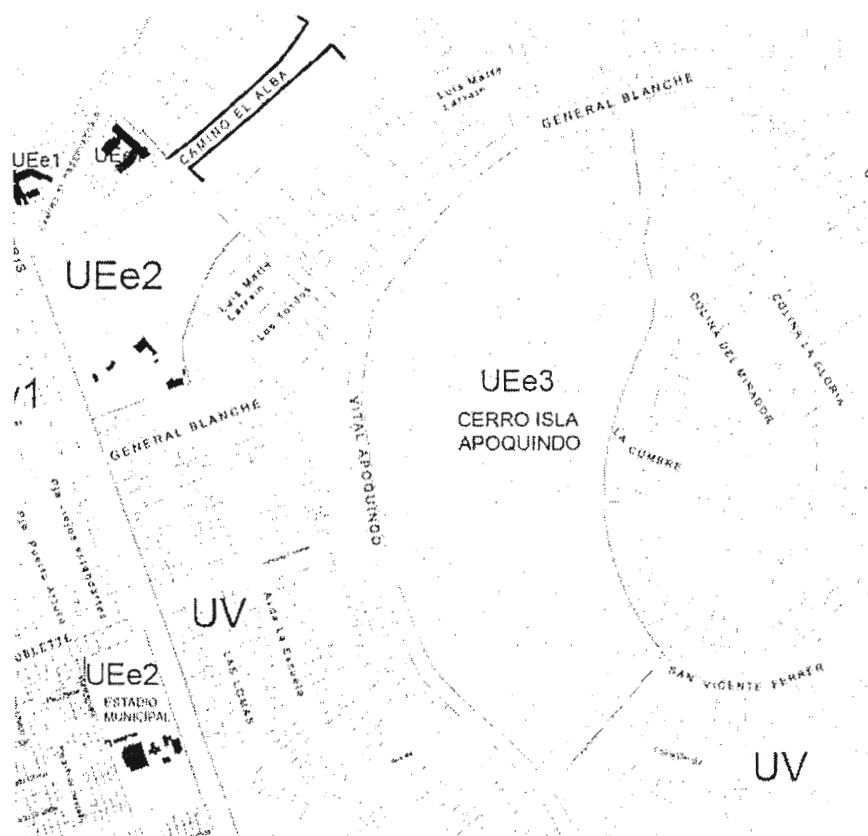
Para la asignación de normativa urbanística el artículo 59 señala que ella deberá asimilarse “a las de la zona predominante de las adyacentes al terreno”. En este sentido, nos parece importante distinguir entre áreas colindantes y adyacentes,

éstas últimas no necesariamente son contiguas. En esta misma línea, el plano de uso de suelo M.P.R.C.L.C.-2010 señala como sector colindante o contiguo sectores UV (Uso Vivienda), que según su descripción en el artículo 34 de la ordenanza local no admite el equipamiento. Sin embargo como sectores adyacentes si pueden considerarse otras zonas de equipamiento como las zonas UEe1 (Equipamiento Especial N°1) y UEe2, con carácter marcadamente deportivo.



**Sección Lámina N° 1 de Edificación Plan Regulador Comunal de Las Condes
MRCLC - 2010**

En el Plano de Edificación acontece una situación similar las áreas colindantes corresponden a sectores de baja densidad EAb2 y en las adyacentes los sectores de edificación para equipamiento complementarios a las zonas de uso de suelo especiales.



Sección Lámina N°2 de Uso de Suelo en el Plan Regulador Comunal de Las Condes MRCLC - 2010

Por lo anterior frente a la necesidad de establecer esta nueva normativa urbanística al Municipio le parece relevante se consideren los siguientes argumentos que sustentan nuestra propuesta:

- Se trata de un área verde de propiedad Municipal, cedida gratuitamente para ser destinada a la materialización de un área verde de uso público, contenidas en el modo de la donación.
- La asignación de una normativa urbanística pudiera acarrear el incumplimiento del modo de la donación y por tanto ser sujeto de un proceso de retrocesión.
- Esta cesión proviene de una obligación legal por la acción de lotear y de la relocalización de áreas verdes contenidas en el plano seccional PS-14.
- La afectación a Utilidad Pública en este bien Municipal, en nuestra opinión es adicional al gravamen inicial que ya tiene, por lo que desaparecido este por la aplicación del artículo 59, siguen en nuestra opinión vigentes las condiciones de área verde y la obligatoriedad de que sea destinada al uso público.
- Sólo el año 1994, el plan Regulador Metropolitano de Santiago (P.R.M.S), establece con mayor certeza la condición de Cerro Isla y recoge esta definición previa, la que consideramos en ningún caso puede llegar a invalidarse producto de la aplicación del artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, por cuanto ésta área verde no se encuentra afecta a utilidad pública, ello constituye un acto ya materializado ni menos se

puede obligar a su tenedor actual a otorgar una condición urbanística distinta a la de área verde, lo que alteraría gravemente una de las condiciones bajo las cuales fue cedida gratuitamente.

- f) Entre las zonas de uso de suelo adyacentes se encuentran el Estadio Municipal Paul Harris y el Club de Tenis el Alba, ambas zonas de Edificación Especial N°2, con actividades de marcado carácter deportivo, a las que el Municipio está interesado en integrar dentro de un circuito, una nueva área deportiva recreativa que se construiría en la parte inferior del Cerro Apoquindo. Esto permitiría complementar las instalaciones municipales existentes con un nuevo proyecto deportivo, que amplíe la oferta de la actividad.
- g) Los cerros Apoquindo y Calán constituyen dos áreas libres en la ciudad que se encuentran próximos a la falla de San Ramón, cuya actividad se encuentra a determinar en estudios que impulsa el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Estos espacios libres no debieran densificarse con vivienda y constituir sectores de evacuación de la población en caso de necesidad.

Circuito Deportivo y Equipamiento Educacional

El Municipio se encuentra empeñado dentro de las políticas establecidas en su Plan de Desarrollo Comunal fortalecer las actividades deportivas, entre ellas se encuentra en un plan de fomento de las ciclovías y el uso de un sistema de bicicletas públicas. Tal como se mencionó a pocos meses de su inauguración el centro deportivo Rolf Natan ubicado en la calle Reina Astrid, que considera una piscina temperada, spa, sauna, salas de ejercicio en distintas disciplinas tiene sus cursos completos con inscripciones en espera. Situación similar ocurre con el centro de adulto mayor contiguo a las instalaciones deportivas. Es de todos conocida la tendencia al aumento de la expectativa de vida de nuestra población y el aumento de una población activa de la tercera edad que demanda servicios municipales especialmente en actividades que permitan prolongar la vida en una buen condición física.

A partir de esta realidad comunal y de los argumentos esgrimidos postulamos la necesidad de que el polígono definido en los planos PSAN-01 y PSAN-02 adjuntos que forman parte integrante del Decreto que asigna la normativa urbanística y que corresponde a un paño de 6 hás se asimile a las condiciones urbanística del sector de edificación Ee2 y la zona de uso de suelo UEe2, con el siguiente cuadro de normativa técnica.

Área Ee2 : Edificación Especial N° 2
Equipamiento Recreacional Deportivo

Coeficiente de constructibilidad	Coeficiente de ocupación de suelo	Coeficiente de área libre	Rasante	Altura máxima	Antejardín	Distancia-miento	Agrupamiento y Adosa-miento
0.3	0.2	0.7	60°	5 pisos o 17,50 m	7 m	11 m	Aislado. No se permite adosamiento.

Se propone además asignar las siguientes clases de equipamiento, actividades y condiciones de acuerdo con el cuadro de usos de suelo para la zona UEe2, pero condicionando a que se trate de edificios de uso público, situación que permita la consecuencia con la condición modal de “destino al uso público”, con el que fue donado el predio. Las clases de equipamiento, tipos de actividad y condiciones son las establecidas en el artículo 40 de la ordenanza local de acuerdo a lo siguiente:

Es por lo anterior que el Municipio postula esta asignación normativa al amparo de que tiene un proyecto urbano cuyo objetivo está en conformar para este sector un circuito de áreas especiales, destinadas al equipamiento deportivo recreativo, compuesto por el Estadio Municipal, El Club de tenis El Alba y que servirá de apoyo a otras de carácter educacional próximas como el Colegio San Francisco del Alba. Disponer de suelo urbano para equipamiento público en una comuna con altos precios resulta un bien preciado más si se considera la proximidad a otros equipamientos que permiten una asociación virtuosa en un modo de vida más sano.

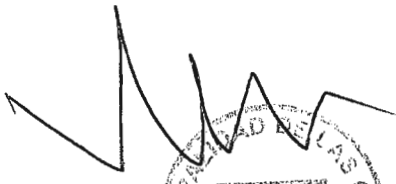
Es también de todos conocida la necesidad de que las comunidades objetivo de nuestra Dirección de desarrollo Comunitario, la mayoría de las cuales se focaliza en sectores cercanos a este paño de suelo, requieren de crecientes esfuerzos por ofrecer una amplia gama de servicios de tipo recreativo y deportivo, disciplina esta última que mejora las conductas individuales y grupales incorporándoles valores asociados al modo y calidad de vida.

Paralelamente y como ya también se ha expresado en estos sectores de menores recursos existen una importante población de adultos mayores activos para los que un centro deportivo recreativo significará también un punto de encuentro social y de integración a una vida sana y activa en esta etapa de la vida.

Adquieren en este contexto, vital importancia el carácter de equipamiento en las áreas adyacentes y el valor de este terreno para construir nuevas instalaciones públicas en los usos ya definidos, en una comuna con escasa disponibilidad de suelo y orientados a satisfacer las necesidades de un grupo poblacional ya descrito, que fortalezcan actividades que desarrollan la integración social, bajo una cultura de vida sana asociada a las actividades recreativas y deportivas.

Por ello se propone para el Cerro Apoquindo, en el Decreto alcaldicio que se acompaña, otorgar al polígono graficado en los planos, correspondiente a un paño de aproximadamente 6 hectáreas la normativa del área de edificación Ee2

con su correspondiente zona de uso de suelo UEe2, del Plan Regulador Comunal, lo anterior considerando que respecto de otros sectores de la comuna también residenciales, existe aquí una predominancia de áreas de equipamiento, varias de ellas Municipales, permitiendo además por el carácter de la zona escogida mantener el modo original de la donación al constituirse en un equipamiento recreacional deportivo.



PABLO DE LA FLERA MARTÍN
ASESOR URBANO
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

